

1518730-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518730-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518730-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226859/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 26865305 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2226859 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR DE JESUS MATOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

HIGOR DE JESUS MATOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 18 de agosto de 2022, em horário indeterminado, em um farol próximo à Avenida Rio Bonito, em Socorro, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com outros

indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito de todos, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de uma arma de fogo, a caminhonete Fiat Ducato, placa EWJ 2789, e 154 unidades de carne e derivados, avaliados em R\$23.680, 26 (vinte e três mil seiscentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), tudo pertencente à empresa RRFrios Transportes e Logística LTDA ME, com restrição da liberdade das vítimas Iranildo Lima Silva e Kleber Ribeiro Lima.

Segundo o apurado, a vítima Iranildo conduzia a caminhonete da empresa RRFrios Transportes e Logística LTDA ME, em companhia de Kleber, quando, ao passarem por um farol próximo à Avenida Rio Bonito, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta.

O garupa, na posse de uma arma de fogo, adentrou na caminhonete pela porta do passageiro e obrigou Iranildo a seguir a motocicleta, ocasião em que outro indivíduo em uma segunda motocicleta também passou a dar cobertura à ação criminosa.

Na sequência, o roubador ordenou que o motorista estacionasse em uma viela, ocasião em que as vítimas foram vendadas e colocadas no baú da caminhonete, onde ficaram por, aproximadamente, duas horas.

Posteriormente, as vítimas, encapuzadas, foram mantidas em um matagal sob a custódia de um dos criminosos, enquanto os demais, fugiam com a carga roubada na caminhonete.

Minutos depois, uma motocicleta surgiu no matagal e deu carona ao criminoso que tomava conta das vítimas, momento em que elas foram liberadas.

Ocorre que, com o roubo ainda em andamento, policiais militares, na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, suspeitaram do ora denunciado, que conduzia a caminhonete Fiat Ducato, placa EWJ 2789, e, ao vir a aproximação da Polícia, apresentou muito nervosismo, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado. Porém, ao ser indagado sobre a procedência do veículo, deu respostas desconexas.

No interior do veículo, foram encontradas notas fiscais, com romaneios e sem autenticação do recebimento da carga, o que levantou a suspeita de se tratar de um roubo.

Na sequência, as vítimas, após serem ajudadas por um carro de escolta, chegaram até o local em que se encontravam os policiais e reconheceram o veículo roubado momentos antes.

Preso em flagrante e conduzido à Delegacia, HIGOR se manteve em silêncio. A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 57/58). O réu foi citado (fls. 100). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 70/74). O recebimento da denúncia foi ratificado em 16 de setembro de 2022 (fls. 95/96).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum de acusação e de Defesa. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação afastando-se a majorante do emprego de arma de fogo e reconhecendo-se o concurso formal com o roubo perpetrado contra as vítimas funcionários (celulares dos funcionários), em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição nos termos do art. 386, V ou VII, ambos do CPP, sendo pedidos subsidiários a desclassificação para o crime de receptação e a concessão de benefícios.

É o sucinto relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento da réu no crime patrimonial a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima sr. Iranildo Lima Silva, aduziu que presta serviços de motorista à empresa RR FRIOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, empresa terceirizada, do FRIGORÍFICO CERATTI (CLEAN FIELD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA) e que, na data dos fatos, estava conduzindo a Van Ducato, de placas EWJ2789, com o seu colega de trabalho, de nome KLEBER RIBEIRO LINO. Transitaram pela Avenida Interlagos, virando à direita na Avenida José Salles, à esquerda na Rua do Porto e, no farol próximo à Avenida Rio Bonito, dois indivíduos montados em uma motocicleta (cujas características da moto e dos roubadores não sabe dar), abordaram a vítima. O garupa, armado de uma arma do tipo revólver, adentrou ao veículo pela porta do passageiro e obrigou a vítima a seguir a moto do primeiro assaltante. Nesta hora, uma segunda moto com um ocupante se juntou à primeira moto. Não há placas anotadas, e os infratores trajavam capacetes e máscaras. O assaltante ordenou que estacionassem nas vielas da rua, o vendou e determinou que fosse para o baú do automóvel. Foi conduzida durante duas horas aproximadamente e depois foram deixadas encapuzadas em um matagal sob a custódia de um dos ladrões. Os outros sumiram com o caminhão. Minutos depois uma moto surgiu para dar carona para o criminoso que custodiava a vítima. A vítima aguardou mais dez minutos e subiu para a via pública, que era uma estrada de terra. Caminhando pela estrada durante um bom tempo, foram encontrados por um carro de escolta, cuja qualificação não sabe, que o indagaram se havia sido roubado, pois tinham visto um carro com o mesmo logo do uniforme da vítima sendo abordado pela Polícia Militar. Estes da escolta deram carona até o local próximo ao da abordagem sem falar com os PM's. Após explicar a situação aos policiais, foi conduzido ao plantão (fls. 16).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Kleber Ribeiro Lino (fls. 17). A testemunha Joelson Feitoza Junior, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia e hora dos fatos estava a bordo da viatura M-50242 quando avistou um veículo de placas EWJ2789, sendo conduzido por um indivíduo, que esboçou nervosismo e espanto ao visualizar a viatura se aproximando. Em busca realizada no indivíduo, ora identificado como HIGOR JESUS MATOS, nada de ilícito foi encontrado. No veículo, nada de ilícito foi localizado, nem mesmo constava restrição de crime qualquer na placa, consultada via COPOM. Diante do nervosismo apresentado pelo abordado, e indagado quanto à procedência do carro, o indivíduo não sabia informar, ao certo, trazendo respostas desconexas. No interior do veículo, fora localizado notas fiscais, com romaneios, sem autenticação de recebimento da carga. Por conta do veículo estar sem a carga, somente com as notas, os Policiais Militares suspeitaram se tratar de produto de crime. Nesta mesma hora, as vítimas do roubo, Iranildo e Kleber, chegaram até o caminhão onde estava sendo realizada a abordagem. Eles se identificaram aos policiais militares e, na ocasião, trajavam uniforme com o mesmo layout da firma timbrada na van. As vítimas contaram que uma equipe de escolta privada havia visto a abordagem da equipe policial e, prosseguindo em marcha, avistou as vítimas caminhando alguns quilômetros à frente com o uniforme com mesma identidade visual da van. Narraram ainda que aquela escolta deu carona aos funcionários e os deixaram próximo ao local da abordagem, sem conceder qualquer dado qualificativo. As vítimas identificaram o veículo e, em entrevista, disseram

que foram abordados na Avenida Interlagos, sendo encapuzadas e, em seguida, colocadas na área de carga. Após, foram liberadas em um matagal. Os policiais não avistaram o carro de escolta e não foram capazes de identificar qualquer dado qualificativo dos que prestaram carona às vítimas. Diante dos fatos, dirigiram-se a esta Distrital, com os envolvidos, para apresentação da ocorrência (fls. 14).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Lucas Romarins da Silva. Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 22).

Em juízo, a prova foi refeita e, sob o crivo do contraditório, os elementos indiciários colhidos foram confirmados pela prova judicial.

O ofendido sr. Iranildo Lima Silva, aduziu que no dia dos fatos estava realizando entregas e pararam no farol quando forma abrupta foram abordados por três motoqueiros, um de cada lado, e um na frente. Os motoqueiros mandaram seguir o da frente e os seguiram e foram conduzidos até um matagal. Colocaram o depoente e seu colega no baú da van, tiraram seu celular e de seu colega e descarregaram a carga. Ficaram sem comunicação e foram para um matagal. Disse que enquanto ficaram isolados, desovaram a carga. Aduziu que depois encontraram o carro do depoente conduzido por um indivíduo. Aduziu que ficaram diversas horas em poder dos roubadores, porque foram arrebatados 08hs e foram liberados 12hs. Aduziu que depois saíram do matagal e acessaram a via pública e uma escolta viu o depoente e seu colega uniformizado e indagaram se haviam sido roubados porque viram o carro com a mesma logo marca abordado pela polícia. Deram carona e foram até o automóvel. Disse que o garupa estava com arma de fogo e apontou ostensivamente e o condutor estava com a arma na cintura. Eram três motos. Disse que os roubadores estavam com capacete e máscara. Disse que recuperou o telefone celular, e o ajudante também recuperou o telefone dele. Disse que foram levados para um matagal e lá ficaram por cerca de 03h a 04hs, esclarecendo que os roubadores “rodaram bastante com o depoente e seu colega antes de os colocarem no baú (sic). Por fim, disse que “achava que era uma arma de fogo” que os roubadores carregavam.

A vítima Kleber Ribeiro Lino, que trabalha para a empresa vítima, relatou que no dia dos fatos fazia entregas na cidade, quando uma motocicleta chegou, ocupada por dois indivíduos com arma e falou “perdeu perdeu” (sic) e mandaram seguir essa moto em uma estrada de terra. Depois descarregaram a mercadoria, e liberaram o depoente. Disse que não falaram nada, apenas queriam a carga. Disse que depois chegaram na via pública e foram auxiliados por um carro de escolta particular. Disse que ficaram em poder dos bandidos por cerca de 01 hora. Recuperaram a van, o celular, mas a carga e o carinho roubaram.

A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conheciam o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser

utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Lucas Romarins da Silva, policial militar, relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina voltado para combater a furtos e roubos de cargas e avistaram o veículo com logo da vítima e como estava com apenas um ocupante e geralmente tem um ajudante, resolveram pela abordagem. Pediram apoio e o réu demonstrou muito nervosismo. Durante a entrevista o réu passou a ficar muito nervoso e dando versões desconexas e como não tinha mercadorias no baú perguntou e ele não sabia informar. Neste momento chegou um carro de escolta particular com as vítimas, as quais relataram que tinham sido sequestrados e roubados na via pública. Conduziram todos à delegacia. Esclareceu que teve contato com as vítimas apenas quando elas chegaram. Elas disseram que foram encapuzadas e não se recorda se elas falaram sobre emprego de arma de fogo.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queira prejudicar a ré, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA

TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Interrogado, o acusado negou os fatos. Aduziu que estava desempregado e precisando de dinheiro e fazia bicos e acabou vendo uma postagem no Facebook que precisava de motorista. Se cadastrou e, passados alguns dias, entraram em contato e perguntaram se era habilitado e se tinha antecedentes e etc. e para comparecer em um local em um dia. Ofereceram R\$ 150,00 para dirigir uma van e, outro dia após essa entrevista, disseram onde poderia pegar a van e o endereço onde ia entregar. Disse que então estava conduzindo a van e foi abordado pelos policiais. Na abordagem não sabia a procedência da van e da carga. Esclareceu que o anúncio que viu foi no Facebook e que recebeu uma ligação para fazer a entrevista. Disse que a pessoa que ofertou o serviço não disse detalhes sobre o serviço, apenas falou para transportar o carro de um local para outro e não recebeu documento do automóvel. Aduziu que forneceu essa versão ao delegado mas ele não registrou e disse que forneceu informações desconexas aos policiais na abordagem porque ficou nervoso. Aduziu que durante a abordagem “foi caindo a ficha” que era problema e que fora ludibriado (sic). Disse que estranhou um pouco porque a van era “adesivada” com logomarca de empresa.

Pois bem.

Incontrovertida se mostrou a autoria delitiva em relação ao crime apurado no presente feito.

Os ofendidos narraram de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração descrita na denúncia.

No dia e hora dos fatos, estavam na condução do veículo Fiat Ducato, placa EWJ 2789, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta sendo que o garupa estava na posse de uma arma de fogo.

Este indivíduo adentrou na caminhonete pela porta do passageiro e obrigou a testemunha Iranildo a seguir a motocicleta, ocasião em que outro indivíduo em uma outra motocicleta também passou a dar cobertura à ação criminosa.

Na sequência, o roubador ordenou que o motorista Iranildo estacionasse em uma viela, ocasião em que as vítimas foram vendadas e colocadas no baú da caminhonete, onde ficaram por, aproximadamente, duas horas.

Posteriormente, as vítimas já encapuzadas foram mantidas em um matagal sob a custódia de um dos criminosos, enquanto os demais fugiam com a carga roubada na caminhonete.

Minutos depois, uma motocicleta surgiu no matagal e deu carona ao criminoso que tomava conta das vítimas, momento em que elas foram liberadas.

Ocorre que uma viatura da Polícia Militar avistou o veículo roubado, cujo condutor, identificado posteriormente como sendo o réu, demonstrou nervosismo, motivando a abordagem.

Durante a entrevista, o réu forneceu versões desconexas, que não justificavam a posse do veículo, ocasião em que as vítimas, que pegaram carona com um veículo de escolta privada, ao qual pediram ajuda na estrada, chegaram e relataram o ocorrido aos policiais, reconhecendo o veículo roubado na posse do acusado.

A corroborar a versão das vítimas encontram-se as palavras das testemunhas policiais militares, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicas com o conjunto probatório.

Narraram que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando avistaram o veículo roubado das vítimas sendo conduzido pelo réu, o qual demonstrou muito nervosismo ao

vir a viatura, motivando a abordagem.

Deram ordem de parada e, em revista pessoal, o réu não apresentava justificativa para estar na posse do veículo.

Esclareceram que dentro do automóvel ainda havia notas fiscais e romaneios, mas não havia mercadorias, circunstâncias que fizeram os agentes públicos desconfiar que se tratava de veículo e carga roubada.

Ato contínuo, as vítimas, que haviam pedido ajuda na estrada, chegaram de carona com uma escolta particular que os havia ajudado, e relataram o ocorrido.

O réu foi conduzido ao distrito policial.

A versão do réu se mostrou inverossímil e mendaz, sem credibilidade e isolada nos autos, afinal, foi infirmada pelo robusto conjunto probatório produzido.

O réu sequer arrolou qualquer testemunha ou trouxe qualquer documento que lastreasse minimamente sua versão no sentido de que fora contratado para conduzir a van de um local a outro.

Enfim, nada foi comprovado neste sentido.

Lado outro, o acusado, repise-se, foi preso em flagrante pouco tempo depois da subtração do veículo das vítimas e estava na posse do referido automóvel sem qualquer justificativa plausível, explicitando a subtração e seu envolvimento no crime.

É o que basta para a condenação.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o acervo probatório, notadamente a palavra das vítimas, demonstrou que houve a participação de diversos agentes em três motocicletas diferentes.

A propósito, houve divisão de tarefas e extrema organização por parte do réu e seus asseclas, vez que, primeiramente abordaram as vítimas com duas motocicletas, as renderam e adentraram no veículo e, em seguida, uma terceira motocicleta veio ao encontro dos ofendidos para escoltar o veículo até o local onde as mercadorias iriam ser descarregadas.

A majorante do emprego de arma de fogo não se encontra presente.

Além de não sido apreendido o artefato, as vítimas titubearam e demonstraram dúvida razoável sobre o emprego do artefato, de modo a ser inviável considerar a majorante neste caso.

Como se vê, dubitável a utilização do artefato para intimidar e amedrontar as vítimas.

A majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas também restou comprovada, vez que o acervo probatório demonstrou que os ofendidos permaneceram sob o jugo e à mercê dos ladravazes por mais de 02 (duas) horas, tempo juridicamente relevante a caracterizar a causa de aumento.

Assim, autoria e materialidade comprovadas, responderá o réu por pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, II e V) , ambos do CP).

Passo, pois, à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando-se as circunstâncias do crime e a acentuada culpabilidade do réu, vez que não se trata de mero roubo ocasional, mas de delito com prévia escolha da vítima e certo engajamento do acusado e seus asseclas, denotando maior reprovabilidade da conduta, bem como considerando as consequências do crime, vez que a mercadoria subtraída não foi recuperada, causando prejuízo, exaspero a pena base em 1/5, perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, exaspero a pena em mais 3/8, proporcional à gravidade em concreto da conduta, perfazendo 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar HIGOR DE JESUS MATOS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), ambos do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da quantidade de pena imposta e da gravidade em concreto diferenciada da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, c.c. súmulas 269 e 440, ambas do C. STJ, e todos interpretados a contrario sensu.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per si, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixado, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional - hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, III, da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA